

深圳君柔科技有限公司章程

第一章 总则

第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳经济特区商事登记若干规定》（以下简称《若干规定》）和有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 本公司（以下简称公司）从事经营活动遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第三条 公司在深圳市市场监督管理局登记注册。

名称： 深圳君柔科技有限公司

住所： 深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路4号 兴华工业大厦7栋CD座405-13

第四条 公司的经营范围为：

一般经营项目： 人工智能理论与算法软件开发；新兴软件和新型信息技术服务；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；日用百货销售；电子元器件零售；通讯设备销售；日用品销售；软件开发；虚拟现实设备制造；集成电路设计；会议及展览服务；软件外包服务；显示器件销售；科技中介服务；互联网数据服务；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数字技术服务；网络技术服务；国内贸易代理；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；销售代理。

许可经营项目： 无

公司在章程规定的经营范围内从事经营活动。

第五条 公司根据业务需要，可以设立子公司或者分公司。

第六条 公司永续经营。

第二章 股东

第七条 公司股东共 6 个：

1、刘志远

住所:广东省深圳市南山区龙城路 58 号 B703

证件类型:中华人民共和国居民份证

证件号码:220422198704041618

2、彭乾碧

住所:广东省深圳市南山区学苑大道 1068 号深圳先进技术研究院 2022 级研究生户

证件类型:中华人民共和国居民身份证

证件号码:532128199512094986

3、深圳感柔科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码: 91440300MAEX7J942Q

执行事务合伙人: 深圳泓远志科技有限公司

住所: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 010 号中电照明研发中心北座 636

4、深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码: 91440300MAG06B0922

执行事务合伙人: 深圳泓远志科技有限公司

住所: 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙华建设路 208 附 3 号

5、深圳市南山战新投种子投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码: 91440300MAEM1R2X4G

执行事务合伙人: 深圳南山汇融股权投资管理有限公司

住所: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 5 层

6、成都丹旸慧创脑科技有限公司

统一社会信用代码: 91510100MADUTWE614

住所：成都天府国际生物城（双流区慧谷东二路8号1栋）



第八条 股东享有下列权利：

- （一）对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的权利；
- （二）有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

第九条 股东履行下列义务：

- （一）按规定缴纳所认缴出资；
- （二）以认缴的出资额对公司承担责任；
- （三）公司经核准登记注册后，不得抽回出资；
- （四）遵守公司章程，保守公司秘密；
- （五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第十条 公司向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：

- （一）公司名称；
- （二）公司成立日期；
- （三）公司注册资本；
- （四）股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
- （五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章。

第十一条 公司置备股东名册，记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
- （三）出资证明书编号；
- （四）取得和丧失股东资格的日期。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第三章 注册资本

第十二条 公司全体股东认缴的注册资本总额为人民币 11.73624 万元。

第十三条 各股东认缴出资情况如下：

1、股东姓名或名称：刘志远

认缴出资额：人民币 3.79169 万元

出资比例：32.3075%

出资（认缴）日期：在 2030 年 3 月 30 日前足额缴纳完毕

出资方式：货币

2、股东姓名或名称：彭乾碧

认缴出资额：人民币 3.25002 万元

出资比例：27.6922%

出资（认缴）日期：在 2030 年 3 月 30 日前足额缴纳完毕

出资方式：货币

3、股东姓名或名称：深圳感柔科技合伙企业(有限合伙)

认缴出资额：人民币 2.16668 万元

出资比例：18.4614%

出资（认缴）日期：在 2030 年 3 月 30 日前足额缴纳完毕

出资方式：货币

4、股东姓名或名称：深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 1.62501 万元

出资比例：13.8461%

出资（认缴）日期：在 2030 年 3 月 30 日前足额缴纳完毕

出资方式：货币

5、股东姓名或名称：深圳市南山战新投种子投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 0.45142 万元

出资比例：3.8464%

出资（认缴）日期：在 2030 年 3 月 30 日前足额缴纳完毕

出资方式：货币

6、股东姓名或名称：成都丹旻慧创脑科技有限公司

认缴出资额：人民币 0.45142 万元

出资比例：3.8464%

出资（认缴）日期：在 2030 年 3 月 30 日前足额缴纳完毕

出资方式：货币

第十四条 股东应当按期足额缴纳公司章程规定的所认缴的出资额。

股东未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

第十五条 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第十六条 有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书，记载下列事项：

- （一）公司名称；
- （二）公司成立日期；
- （三）公司注册资本；
- （四）股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
- （五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章。

第十七条 有限责任公司置备股东名册，记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
- （三）出资证明书编号；
- （四）取得和丧失股东资格的日期。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第十八条 公司应当按照规定通过国家企业信用信息公示系统公示股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期。

第四章 股权转让

第十九条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十条 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第二十一条 依照前两条规定转让股权后，公司应当及时注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第二十二条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件；

（二）公司合并、分立、转让主要财产；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续。

自股东会决议作出之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会决议作出之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第二十三条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第五章 股东会

第二十四条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第二十五条 股东会行使下列职权：

- (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (二) 审议批准董事的报告；
- (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (五) 对发行公司债券作出决议；
- (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (七) 修改公司章程；
- (八) 变更注册资本或资本结构；
- (九) 合并、分立、并购、重组；任何使公司的控制权发生变化的交易，不论是通过单独交易还是一系列交易；或变更公司形式、性质；
- (十) 清算、解散、终止；批准清算报告；对可能导致公司解散、歇业、破产、清算的事件做出决议；
- (十一) 主营业务范围的实质性改变，终止任何核心业务；
- (十二) 创设、发行、购买、赎回、回购任何类型的股权、股本证券、债券或其他类型的证券；
- (十三) 批准或实质修改利润分配方案、弥补亏损方案；批准分红或任何利润分配；
- (十四) 对外转让、独占许可、质押或除正常商业行为以外的方式处置核心知识产权；
- (十五) 在单独或累计价值超过公司净资产 10% 的公司资产上设立任何抵押、质押、对外提供担保或在该公司资产上设置任何形式的权益负担；；
- (十六) 公司的董事选举和任免规则的改变；增加或减少董事的决策权；决定有关董事报酬事项；

(十七)批准通过公司员工股权激励计划以及~~对~~等员工股权激励计划的任何实质修订(包括但不限于对该等员工股权激励计划下预留股份的任何增加或减少);

(十八)在公司年度预算外且在日常经营业务之外出售、租赁、转让、收购或以其他方式处置重要资产(包括固定资产和无形资产),重要资产是指公司处置股权投资或单笔超过1,000万元,无论通过一次性交易或一系列相关交易达成;

(十九)超过1,000万元的预算外固定资产投资或其他超过1,000万元的非正常业务费用的借款、贷款、预付款或其他任何形式的支出,无论通过一次交易或一系列相关交易达成;

(二十)单笔超过1,000万元(经分拆的项目分项应合并计算并以总金额为 准),且不在年度预算中的费用支出安排;

(二十一)任何收购、兼并、重组、项目投资或股权投资,与其他主体合并、设立合伙企业,加入合伙、合资或形成联营,或建立新的子公司或分支机构,但设立全资子公司及向公司已设立的全资子公司追加投资除外;

(二十二)批准公司与其关联方之间,或者公司与股东,董事、或高级管理人员之间的任何关联交易(除劳动合同下规定的薪酬外),包括但不限于借款、贷款和担保;

(二十三)公司审计的会计师事务所的变动、会计和审计政策的变动,或改变财政年度的方案;

(二十四)就金额超过1,000万元的诉讼、仲裁或其他争议达成和解;

(二十五)公司章程规定的其他职权。

股东对前款规定事项以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

第二十六条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

股东会作出决议,应当经代表过半数表决权的股东通过。

股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。

对于本章程第二十五条第一款第(七)项至第(二十四)项所列事项,除需经本章程及法律规定的表决权比例表决通过外,还需经成都阳慧创脑科技有限公司、深圳市南山战新投种子投资合伙企业(有限合伙)合计所持公司表决权的半数以上表决通过。

股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东自决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销。

公司股东会、董事决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的,公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。

第二十七条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

第二十八条 股东会会议由董事召集和主持,董事因特殊原因不能履行职务时,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十九条 召开定期会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开前二十日通知全体股东,召开临时股东会会议,应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时,可委托代理人参加。

第三十条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章。

第六章 董事

第三十一条 公司不设董事会,设董事壹名,行使董事会的职权。

第三十二条 董事由股东会任命产生,董事的任期每届为三年。董事任期届

满，连选可以连任。

第三十三条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第三十四条 董事对股东会负责，行使下列职权：

- (一) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (六) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (七) 决定公司内部管理机构的设置；
- (八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (九) 制定公司的基本管理制度；
- (十) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权。

第三十五条 董事应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东会。

第七章 监事会（监事）

第三十六条 公司不设监事会或监事。

第八章 经营管理机构

第三十七条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，任期三年并根据公司情况设若干管理部门。

公司经营管理机构经理由董事聘任或者解聘。经理对董事负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事决定；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

- 
- (三) 拟定公司内部管理机构设置方案;
 - (四) 拟定公司的基本管理制度;
 - (五) 制定公司的具体规章;
 - (六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
 - (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
 - (八) 按时向公司登记机关提交公司年度报告;
 - (九) 公司章程和董事授予的其他职权。

第三十八条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三十九条 董事、高级管理人员不得有下列行为：

- (一) 侵占公司财产、挪用公司资金；
- (二) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- (三) 利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
- (四) 接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- (五) 擅自披露公司秘密；
- (六) 违反对公司忠实义务的其他行为。

第四十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十一条 董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。

经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经董事决定，可以随时解聘。

第九章 法定代表人

第四十二条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，任期三

年。由股东会任命产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第四十三条 法定代表人是代表公司行使职权的签字人。法定代表人签署的文件是代表公司的法律文书。法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责，并接受公司全体股东及成员和有关机关的监督。

公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。

第四十五条 公司法定代表人出现下列情形之一的，公司应当解除其职务，重新产生符合任职资格的法定代表人：

- （一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；
- （二）法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，丧失董事资格的；
- （三）法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，丧失经理资格的；
- （四）因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；
- （五）其他导致法定代表人无法履行职责的情形。

第十章 财务、会计

第四十六条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。

第四十七条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

第四十八条 公司应当于财务会计报告审计完成之日起三十日内将会计报告送交股东。

第四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润分配给股东。

第五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第五十一条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东决定。

第五十二条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。
对公司资金，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十一章 解散和清算

第五十三条 公司的合并或者分立，应当按照国家法律法规的规定办理。

第五十四条 当法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。

第五十五条 公司正常（非强制性）解散，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。董事为公司清算义务人，在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。

清算组由董事组成。

第五十六条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。

第五十七条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第五十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。

第五十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东确认。清算组在清理公司财产后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产分配给股东。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第六十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东确认，并向公司登记机关申请公司注销登记。

第六十一条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二章 附则

第六十二条 公司应当指定商事登记管理联系人，负责办理公司登记、年报及其它事务，并向商事登记机关备案。商事登记管理联系人变动的，应向登记机关重新备案。

第六十三条 本章程中涉及登记事项的变更及其他重要条款变动应当修改公司章程。

公司章程的修改程序，应当符合公司法及本章程的规定。

股东会通过的章程修正案或新章程，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。

第六十四条 公司应当将依据章程形成的会议记录等相关法律文书存档备查。

第六十五条 本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。

第六十六条 在不违反相关法律法规的效力性强制规定前提下，如本章程及之后不时的修订与相关各方于 2025 年 10 月 30 日签署的《关于深圳君柔科技有限公司之股东协议》（“股东协议”）或其他约定之间存在冲突，各方之间应以股东协议及其他约定为准。

第六十七条 本章程的解释权归公司股东会。

(此页无正文，为《深圳君柔科技有限公司章程》之签字页)



刘志远（签字）：刘志远

(此页无正文，为《深圳君柔科技有限公司章程》之签字页)



彭乾碧（签字）：

彭乾碧

深圳君来科技有限公司



技有限公司（公章）

刘志强

(此页无正文，为《深圳君柔科技有限公司章程》之签字页)



深圳鹏鑫澄科技合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人：深圳泓远志科技有限公司 (公章)



执行事务合伙人委派代表：刘高远

(此页无正文，为《深圳君柔科技有限公司章程》之签字页)



成都丹旻慧创脑科技有限公司（公章）



法定代表人：

汪行毅

(此页无正文，为《深圳君柔科技有限公司章程》签字页)



深圳市南山战新投种子投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人：深圳南山汇融股权投资管理有限公司(公章)



执行事务合伙人委派代表 